

Kontrollfragen 1

1. Was ist der Unterschied zwischen „**in Kraft treten**“ und „**gültig ab**“?
2. Was bedeutet **§ 2 (3) lit. 2 BDSG** als „Longtitle“?
3. Muss eine EU-Verordnung in **nationales Recht** umgewandelt werden?
4. Welches **Bürgerrecht** ermöglicht uns das Grundgesetz, abgeleitet aus Art. 1 und 2 GG?
5. Welche **anderen Datenschutzgesetze** außer der DSGVO regeln in Deutschland den Datenschutz?
6. Was sind **Öffnungsklauseln** und welchen Zweck erfüllen diese?
7. Was regelt das **BDSG**?
8. Was sind **Erwägungsgründe** (EG) und welchen Zweck haben diese?

Kontrollfragen 1:

1. Was ist der Unterschied zwischen „**in Kraft treten**“ und „**gültig ab**“?
→ rechtsgültig ab / anwendbar ab
2. Was bedeutet **§ 2 (3) lit. 2 BDSG** als „Longtitle“?
Bundesdatenschutzgesetz Paragraph zwei, Absatz drei, Aufzählung zwei
3. Muss eine EU-Verordnung in **nationales Recht** umgewandelt werden?
nein, sie gilt sofort und muss von allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden
4. **Welches Bürgerrecht** ermöglicht uns das Grundgesetz, abgeleitet aus Art. 1 und 2 GG?
Das informationelle Selbstbestimmungsrecht
5. Welche **anderen Datenschutzgesetze** - außer der DSGVO - regeln in Deutschland den Datenschutz?
DDG, TDDDG, BDSG, TKG, LDSG
6. Was sind **Öffnungsklauseln** in der DSGVO und welchen Zweck erfüllen diese?
Muss-Bestimmungen zwingen die Mitgliedsstaaten etwas umzusetzen oder zu regeln
Kann-Bestimmungen ermöglichen eigene Regelungen zu treffen. Wird davon kein Gebrauch gemacht, gilt die DSGVO
7. Was regelt das **BDSG**?
z.B. den Beschäftigtendatenschutz, wann ein DSB bestellt werden muss, die Justiz und Strafverfolgung, alle Behörden
8. Was sind **Erwägungsgründe** (EG) und welchen Zweck haben diese?
Die EG sind die Grundlage auf die sich die Verordnung (DSGVO) bezieht. Dort finden wir manchmal genauerer Formulierungen als in den Artikeln oder §§ (Beispiel EG 27 DSGVO oder EG 78 DSGVO)